



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๔๓๔

ว่าด้วย การมีและการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์

- - -

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๓๔ ว่าด้วย การมีและการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๕๕ ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์

(๒) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๐๔ ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

บรรดาข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

หมวด ๑

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

(๑) “กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ

(๒) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ

(๓) “อุปกรณ์” หมายความว่า อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือที่จำเป็นต้องใช้ในการพาอาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน

(๔) “การจำหน่าย” หมายความว่า การจำหน่ายโดยวิธีการโอนและวิธีการทำลาย

ข้อ ๕ การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้กระทำเป็นเอกสารลับ

ข้อ ๖ ผู้ว่าการจะมอบอำนาจหรือแบ่งอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การมีคำสั่งให้ทำการฝึกการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์

(๒) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชนิด ขนาด และจำนวน ของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๓) การพิจารณาชนิด ขนาด และจำนวน ของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมในแต่ละปีงบประมาณ

(๔) การรับทราบรายงานการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์

(๕) หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ การซ่อม การบำรุงรักษา และการจำหน่าย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์

(๖) การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพ ชนิด ขนาด และจำนวน ของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ และการอื่นที่จำเป็น รวมถึงการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว

(๗) การจัดให้หน่วยงานที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์

(๘) การพิจารณารายงานเครื่องกระสุนปืนและอุปกรณ์ประเภทใช้สิ้นเปลืองเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตัดบัญชี

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหรือการแบ่งอำนาจตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงระดับตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจหรือแบ่งอำนาจเป็นสำคัญ

ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หมวด ๒ อัตราการควบคุม

ข้อ ๘ ชนิด ขนาด และจำนวน ของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ กพผ. จะมีได้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๙ บรรดาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ประจำการ ได้แก่ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ที่ใช้การได้โดยได้ทำการตรวจสอบทดลองเรียบร้อยแล้ว และได้จ่ายไว้ใช้ประจำหน่วยงานต่าง ๆ

ประเภทที่ ๒ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์สำรอง ได้แก่ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ที่ใช้การได้เพื่อสำรองจ่ายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยปกติ เก็บไว้ในสถานที่เก็บส่วนกลาง

ข้อ ๑๐ อัตราอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ที่กำหนดไว้นี้แบ่งออกเป็น ๓ อัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) อัตราปกติ คือ อัตราอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ที่กำหนดให้จ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไว้เป็นการประจำในเหตุการณ์ปกติ

(๒) อัตราฝึก คือ อัตราอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ที่กำหนดให้จ่ายเพิ่มเติมจากอัตราปกติ ในเมื่อผู้ว่าการมีคำสั่งให้ทำการฝึก

(๓) อัตราสถานการณ์พิเศษ คือ อัตราอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ที่กำหนดให้จ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ เต็มที่ในเวลาเตรียมพร้อมหรือสถานการณ์พิเศษ

ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับของกฎกระทรวง ให้ผู้ว่าการมีอำนาจเกี่ยวกับชนิด ขนาด และจำนวน ของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ดังนี้

(๑) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชนิด ขนาด และจำนวน เพื่อใช้ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๒) พิจารณาชนิด ขนาด และจำนวน ที่จำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมในแต่ละปีงบประมาณ

หมวด ๓ การใช้และการพา

ข้อ ๑๒ ผู้ที่จะใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ได้ตามข้อบังคับนี้ ต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือเป็นพนักงานในตำแหน่งอื่นตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย

ข้อ ๑๓ การใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ให้ใช้ได้ตามความมุ่งหมายดังต่อไปนี้

- (๑) เพื่อรักษาความสงบ
- (๒) เพื่อรักษาและป้องกันสถานที่และทรัพย์สิน กฟผ.
- (๓) เพื่ออารักขาบุคคลสำคัญ
- (๔) เพื่อการฝึก
- (๕) เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพย์สินสำคัญของ กฟผ. ที่จำเป็นต้องขนส่งจากที่ตั้งแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง หรืออยู่ห่างไกลจากเขตพื้นที่ กฟผ. หรือมีความจำเป็นต้องนำไปใช้งานนอกเขตพื้นที่ กฟผ.
- (๖) เพื่อคุ้มครองป้องกันการเบิกจ่ายเงินนอกเขตพื้นที่ กฟผ.
- (๗) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๑๔ การใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ให้ใช้ได้เฉพาะในเขตพื้นที่ของ กฟผ. และตามระเบียบที่แต่ละหน่วยงานกำหนดโดยความเห็นชอบของผู้ว่าการ

ข้อ ๑๕ การพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ออกนอกเขตพื้นที่ของ กฟผ. จะกระทำได้เฉพาะกรณีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

การพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ออกนอกเขตพื้นที่ของ กฟผ. นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียกย่องอนุญาตตามที่ได้รับอนุญาต และจะกระทำได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เพื่อการฝึกหรือการซ่อมบำรุง
 - (๒) การย้ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ เพื่อไปใช้ประจำหน่วยงานอื่น
 - (๓) เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพย์สินสำคัญของ กฟผ. ที่จำเป็นต้องขนส่งจากที่ตั้งแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง หรืออยู่ห่างไกลจากเขตพื้นที่ กฟผ. หรือมีความจำเป็นต้องนำไปใช้งานนอกเขตพื้นที่ กฟผ.
 - (๔) เพื่อคุ้มครองป้องกันการเบิกจ่ายเงินนอกเขตพื้นที่ กฟผ.
 - (๕) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายที่คณะกรรมการกำหนด
- ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจออกหนังสืออนุญาตตามวรรคสอง

ข้อ ๑๖ การใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ นอกเขตพื้นที่ กฟผ. จะกระทำได้เฉพาะกรณีจำเป็น หรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือตามความมุ่งหมายในข้อ ๑๓ และข้อ ๑๕ เท่านั้น

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ได้มีการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ให้ผู้ช่วยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการเพื่อทราบโดยเร็ว

หมวด ๔

การเก็บ การซ่อม การบำรุงรักษา และการจำหน่าย

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ การซ่อม การบำรุงรักษา และการจำหน่าย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ดังนี้

- (๑) ให้มีการเก็บรักษาไว้ในสถานที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานด้วย
- (๒) ให้มีการซ่อมเมื่อมีการชำรุดหรือเสื่อมเสีย
- (๓) ให้มีการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาและถูกต้องตามวิธีการ
- (๔) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๙ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ชนิด ขนาด และจำนวน ของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ และการอื่นที่จำเป็น

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งปฏิบัติงานตามหน้าที่ทุกระยะ ๑ ปี และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่อผู้ว่าการทุกครั้งและโดยเร็ว

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ชำรุดหรือเสื่อมเสียหรือต้องบำรุงรักษาซึ่งต้องจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ หรือสูญหาย ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ และคำสั่ง กพผ. ที่เกี่ยวกับการนั้น

หมวด ๕

การบัญชีและการควบคุม

ข้อ ๒๑ ให้ผู้ว่าการจัดให้หน่วยงานที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ดังนี้

- (๑) ให้มีการส่งมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อทำเครื่องหมายและทำบัญชีก่อนนำไปใช้
- (๒) ให้มีการจัดทำบัญชีประจำการสำหรับการขึ้นบัญชี การเบิกจ่าย และการจำหน่ายบัญชี เพื่อควบคุมชนิด ขนาด และจำนวน อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ตามแบบที่กฎกระทรวงกำหนด และส่งสำเนาบัญชีดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ ตามกฎกระทรวง ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันขึ้นบัญชีประจำการหรือจำหน่ายออกจากบัญชีประจำการ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการทุกครั้งด้วย
- (๓) ให้จัดทำสมุดทะเบียนอัตราการควบคุมตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐
- (๔) ให้มีการจัดทำคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ แต่ละชนิด
- (๕) ให้มีการจัดวางระเบียบภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ โดยความเห็นชอบของผู้ว่าการ

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่เครื่องกระสุนปืนและอุปกรณ์ใดเป็นประเภทใช้สิ้นเปลือง ให้องค์กรที่รับผิดชอบทำรายงานทุกสิ้นปีงบประมาณเกี่ยวกับชนิด จำนวนที่ใช้สิ้นเปลืองไป เสนอต่อผู้ว่าการเพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องตัดบัญชีต่อไป

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ กฟผ. ได้ดำเนินการไปแล้วตามอำนาจในข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๑๕๕ ว่าด้วย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบ

บรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่ออกตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๑๕๕ ว่าด้วย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอุปกรณ์ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ
ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายความปลอดภัย

โทร. ๖๕๐๐๐